

ISTRUZIONE OPERATIVA N. 69

“GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA “

DISTRIBUZIONE ☐ CONTROLLATA ☐ NON CONTROLLATA

COPIA N°

DESTINATARIO:

			RSGT Q DIEGO FORTE		DIR VINCENZO PULLARA
1	20/03/2024	AGGIORNAMENTO DI STRUTTURE OPERATIVE, NORMATIVE DI RIFERIMENTO, ALLEGATI E MODIFICHE AI CAP.8.1/8.1.1.2/8.1.1.8/8.3/8.7/9.2/10.3	RSGT AS LANDO ANDREA PANTO’ SGSE IVAN DI SPIRITO	MANUTENZIONE E PULIZIE SIMONIA MIGLIAZZO	
0	05/07/2019	PRIMA EMISSIONE	RSGT Q DIEGO FORTE RSGT AS GIUSEPPE GUAJANA SGSE GIUSEPPE DOLCE	MANUTENZIONE E PULIZIE JACOPO BARONE	DIR SILVIO DAMAGINI
REV.	DATA EMISSIONE	MOTIVO ULTIMA REVISIONE	REDAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 2 di 25	

INDICE

1	SCOPO E CONTENUTI DELLA PRESENTE ISTRUZIONE	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3	STRUTTURE E SOGGETTI.....	3
4	ABBREVIAZIONI	4
5	DEFINIZIONI	5
6	MODALITA' OPERATIVE	6
7	DEFINIZIONE DELLE INTERFACCE	7
8	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'APPALTO.....	8
8.1	CAPITOLATO TECNICO	8
8.2	COMUNICAZIONE DEI RISCHI (ART. 26, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 81/08.....	13
8.3	PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA O DVR SPECIFICO DELLA I.A.....	13
8.4	PIANO DELLA QUALITA'.....	14
8.5	DUVRI 2^ FASE	15
8.6	PROCEDURA D'INTERFACCIA.....	15
8.7	DURC , DURF E ALTRI DOCUMENTI.....	16
8.8	ELENCO DITTE APPALTATRICI.....	17
9	SERVIZI DI SUPPORTO	17
9.1	ACCESSO AGLI IMPIANTI DELLA DR SICILIA	18
9.2	PERMANENZA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DELLA DR SICILIA.....	18
9.3	ARMADIETTI ED USO DEGLI SPOGLIATOI	18
9.4	UFFICI	18
9.5	AREE COPERTE/SCOPERTE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE	19
10	GESTIONE DELL'ATTIVITA'	19
10.1	CONSEGNA FORMALE DEI LAVORI	19
10.2	SORVEGLIANZA	20
10.3	SUBAPPALTO	21
10.4	COLLAUDO FINALE DEI LAVORI.....	22
11	RAPPORTO DI VALUTAZIONE.....	23
12	INDICATORI DI PROCESSO	23
13	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	24
14	ELENCO ALLEGATI.....	25

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO. 69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 3 di 25	

1 SCOPO E CONTENUTI DELLA PRESENTE ISTRUZIONE.

Scopo della presente Istruzione Operativa è quello di regolamentare gli aspetti tecnici, operativi e gestionali dei Contratti d'Appalto stipulati nella DR Sicilia per la fornitura di prestazioni/servizi/lavori in genere.

Nella presente Istruzione sono descritte le modalità per la preparazione della documentazione tecnica necessaria per lo svolgimento dell'attività negoziale, per la gestione dei servizi di supporto e per la gestione operativa dell'attività appaltata. Si precisa che per tutte le fasi del processo di acquisto, dall'emissione della Richiesta d'Acquisto all'emissione dell'Ordine di Acquisto, si rimanda a quanto specificato nella **CO n.305/AD** e nella **CO n.408/DACQ**, versioni vigenti.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente IO si applica a tutti gli appalti per:

- prestazioni/servizi su rotabili;
- prestazioni/servizi su componenti;
- prestazioni/servizi su impianti/attrezzature/fabbricati;
- altre prestazioni di servizi e forniture (esclusi contratti di pulizia dei rotabili, soggetti a specifiche procedure)

svolte dalle Imprese Appaltatrici presso gli Impianti e le sedi della Direzione Regionale Sicilia di Trenitalia S.p.A.

3 STRUTTURE E SOGGETTI

Strutture:

- UP DR SICILIA
- MANUTENZIONE E PULIZIE SICILIA
- IMC SICILIA OCCIDENTALE
- IMC SICILIA ORIENTALE (OMR MESSINA E SIRACUSA PANTANELLI)
- PRODUZIONE SICILIA
- VENDITA E ASSISTENZA SICILIA
- OFFERTA COMMERCIALE SICILIA

Soggetti:

- Direttore DR Sicilia
- Responsabile Manutenzione e Pulizie Sicilia
- Responsabile Produzione Sicilia
- Responsabile Vendita e Assistenza Sicilia
- Responsabile Offerta Commerciale Sicilia
- Responsabile Impianto Condotta Sicilia
- Responsabile Impianto Bordo Sicilia
- Responsabile SOR Sicilia (**CRRi Sicilia**)
- Responsabile IMC Sicilia Occidentale
- Responsabile IMC Sicilia Orientale
- Responsabile Contratti di Pulizia

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 4 di 25	

- Responsabile di Progetto
- Buyer
- Controller
- Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
- Responsabile Esecuzione Contratto (REC)
- Direttore Esecuzione Contratto (DEC)
- Direttore Lavori (DL)
- RSPP
- ASPP
- SGSE di base
- RSGT (Q, A e SSL)
- ASGT (Q, A e SSL)

4 ABBREVIAZIONI

SIGLA	DESCRIZIONE
RSGT – QAS	Responsabile del Sistema di Gestione Territoriale (Qualità, Ambiente, Sicurezza)
ASGT	Addetto al Sistema di Gestione Territoriale
CO	Comunicazione Organizzativa di Trenitalia
CRR	Control Room Regionale Integrata
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DdL	Datore di Lavoro (Responsabile DR Sicilia)
DdL delegato	Delegato dal Datore di Lavoro (Responsabile Manutenzione e Pulizie Sicilia e Responsabile Produzione Sicilia)
DL	Direttore dei Lavori
DEC	Direttore dell'Esecuzione del Contratto
DOP	Disposizione Operativa Trenitalia (procedura valida in tutte le UP di Trenitalia)
DPI	Dispositivo di Protezione Individuale
CGC	Condizioni Generali di Contratto
DUVRI 1^ Fase	Comunicazione Rischi e Stima Costi per Ridurre Interferenze
DUVRI 2^ Fase	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
IA	Impresa Appaltatrice
IdP	Ingegneria di Processo
MIA	Manutenzione Impianti e Attrezzature
MV	Manutenzione Veicoli. Fa da riferimento per l'abilitazione prevista dal manutentore
OdA	Ordine di Acquisto
IMC	Impianto Manutenzione Corrente
PEI	Piano di Emergenza Interno
PdQ	Piano della Qualità
PI	Procedura di Interfaccia

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 5 di 25

SIGLA	DESCRIZIONE
POS	Piano Operativo di Sicurezza. Il POS è richiamato nella normativa come documento redatto dall'appaltatore in occasione di opere, sulla scorta del "Piano di Sicurezza e coordinamento" (PSC) emesso dal committente; in caso di appalto ad unica impresa viene predisposto il "Piano Sostitutivo di Sicurezza" (PSS).
PRC	Piano di Riparazione e Controllo
RdA	Richiesta di Acquisto
REC	Responsabile dell'Esecuzione del Contratto
r.v.	Revisione vigente
SDT	Struttura Dirigenziale Territoriale
SGC	Sistema di Gestione delle Competenze
SGI	Sistema di gestione Integrato (relativo agli Schemi Ambiente, Qualità e Sicurezza del Lavoro)
SGSE	Sistema di Gestione per la Sicurezza di esercizio
SPP	Servizio Prevenzione e Protezione
DRSI	Direzione Regionale Sicilia
UP	Unità Produttiva, coincidente con la DR Sicilia
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
CTec	Capitolato Tecnico

5 DEFINIZIONI

Si riportano di seguito alcune definizioni importanti per una corretta applicazione della presente Istruzione Operativa:

Appalto	L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio.
Responsabile Esecuzione Contratto	Il ruolo di Responsabile dell'Esecuzione del Contratto viene assunto, per i contratti di forniture, servizi e lavori in Conto Investimento dal Responsabile del Progetto (RdP) come indicato dalla Procedura Investimenti, mentre per i contratti in Conto Esercizio il REC viene nominato di volta in volta dal Responsabile della Struttura Committente. Il REC provvede a porre in essere le condizioni perché l'esecuzione delle prestazioni possa aver luogo e possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori, alla protezione dell'ambiente oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità della prestazione. (Rif. CO n.408/DACQ r.v.). Nella fase di esecuzione del contratto il REC (opportunamente coadiuvato dal DEC ove nominato) provvede all'invio all'ANAC, utilizzando il proprio SPID, di tutte le informazioni riguardanti il ciclo di vita del contratto (delibere ANAC 261, 262, 263 e 264 del 2023). L'accesso a tale piattaforma avviene attraverso l'apposita sezione presente nel Portale Acquisti di Trenitalia.
Direttore Esecuzione Contratto	Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il compito di garantire il regolare andamento dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture. La direzione dell'esecuzione del contratto si sostanzia quindi in un insieme di attività volte a garantire l'esecuzione dell'appalto nei tempi stabiliti e in conformità delle previsioni contenute nel contratto dal punto di vista sia tecnico che contabile. Il DEC ha a sua volta facoltà, qualora ritenuto opportuno, di attribuire ad altri soggetti alcune funzioni. Quanto sopra deve essere fatto tramite apposita delega (Rif. CO n.408/DACQ r.v.)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 6 di 25
Direttore Lavori	Il Direttore Lavori, obbligatoriamente nominato nei contratti di lavori, quale responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e dei regolamenti, di compiti e responsabilità previsti dalla disciplina vigente (DM n.49/2018 e s.m.i.), dalle CGC e dal Contratto è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle CGC e del Contratto medesimi. Il Direttore dei lavori ha a sua volta facoltà, qualora ritenuto opportuno, di attribuire ad altri soggetti alcune funzioni. Quanto sopra deve essere fatto tramite apposita delega.		
Assistente REC	Soggetto, nominato dal REC, che riferisce allo stesso (secondo quanto indicato nell'atto di nomina) nell'ambito del contratto		
Assistente DEC/DL	Persona, nominata dal Direttore Esecuzione del Contratto/Direttore dei Lavori, che lo coadiuva (secondo quanto indicato nell'atto di nomina) nell'ambito dello stesso per gestire aspetti specifici previsti dal contratto		
Appaltatore	Chi prende in appalto: <i>Impresa Appaltatrice</i>		
Stazione appaltante	La locuzione stazione appaltante , ai sensi dell'art. I.1 del D. Lgs. n. 36/2023 (Codice degli appalti pubblici) e s.m.i., indica qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture. E che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice appalti. Si definisce invece « stazione appaltante qualificata », qualsiasi soggetto, pubblico o privato qualificato ai sensi dell'allegato II.4 al codice per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Nella scelta del contraente è tenuto al rispetto del codice appalti. Si definisce « centrale di committenza » una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza		
Committente	Il committente è la figura che commissiona un lavoro, indipendentemente dall'entità o dall'importo. Esso può essere una persona fisica nel caso di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un'azienda. In ambito giuridico un committente può essere definito <i>mandante</i> se stipula un contratto detto mandato che vincoli il <i>mandatario</i> , ovvero il ricevente dell'accordo, a eseguire attività per conto del committente stesso.		

6 MODALITA' OPERATIVE

La gestione del contratto d'appalto, da parte delle competenti Funzioni aziendali, è finalizzata ad assicurare la conformità della prestazione/servizio erogato dall'IA a quanto previsto dalle esigenze espresse nei documenti contrattuali, e a garantire le condizioni per cui l'IA stessa possa operare secondo quanto concordato, senza imprevisti tali da compromettere la buona riuscita delle attività appaltate e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute professionale e di tutela dell'ambiente.

Le figure chiave a cui è deputata la responsabilità operativa della gestione del contratto sono il Direttore Esecuzione del Contratto o Direttore Lavori, a seconda della natura dell'appalto, i quali possono avvalersi di eventuali collaboratori, formalmente nominati ed incaricati di svolgere attività specifiche nella gestione del contratto (es. controlli, collaudi, etc).

Nel caso di contratti di durata, che necessitano della continuità temporale in quanto fondamentali per la corretta gestione dei processi della DR Sicilia (ad esempio contratti di gestione dei depuratori, smaltimento rifiuti, autobus sostitutivi, Taxi, verifiche di legge quali estintori, cabine ed impianti elettrici e di terra, attrezzature, impianti idrici antincendio etc...), il DEC del contratto in essere dovrà, prima della scadenza dello stesso e nel rispetto della tempistica individuata dai GANTT di cui all'all. 13 della **CO n.408/DACQ r.v.** (Procedura Gestione Attività Negoziale), provvedere a preparare tutta la documentazione necessaria inclusa la creazione della RdA affinché il Buyer possa svolgere l'attività negoziale a partire dalla RdA completa e lavorabile.

Quanto sopra risulta indispensabile per evitare ritardi nell'avvio della procedura di gara e rinnovi non previsti atti a garantire la continuità di un servizio non derogabile.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 7 di 25

Nei casi in cui, per indifferibili necessità legate alla Sicurezza di Esercizio, Salute e Sicurezza del Lavoro o emergenza ambientale, si dovesse far ricorso ad affidamenti urgenti non coperti da contratto, la struttura che ha eseguito/autorizzato l'intervento dovrà provvedere alla emissione della RdA con allegata la necessaria documentazione entro 3 giorni dall'intervento urgente disposto dal responsabile della struttura.

Si riepilogano, a seguire, tipologia di contratto e tempistica necessaria per la gestione di una attività negoziale, così come anche individuate all'allegato 13 della CO n. 408/DACQ r.v.:

- Affidamento diretto: 39 giorni
- Procedura negoziata senza avviso: 66 giorni
- Affidamento diretto a sanatoria 10 giorni con RdA entro 3 giorni dall'intervento urgente indifferibile
- Procedura aperta: 140 giorni
- Procedura ristretta negoziata: 149 giorni

7 DEFINIZIONE DELLE INTERFACCE

Prima dell'inizio di qualsiasi attività appaltata devono essere definite dalle parti contraenti le adeguate figure di interfaccia, le uniche autorizzate a comunicare ed a prendere decisioni nell'ambito delle attività contrattualizzate e normalmente indicate nel contratto:

- **Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)** ha il compito di garantire il regolare andamento dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture, favorendo il rispetto dei tempi stabiliti e la conformità a quanto riportato nel contratto dal punto di vista sia tecnico che contabile. Il DEC ha a sua volta facoltà, qualora ritenuto opportuno, di attribuire ad altri soggetti alcune funzioni. Quanto sopra deve essere fatto tramite apposita delega. La delega dovrà comunque essere formalizzata dal Direttore DR Sicilia.
- **Direttore Lavori:** Il Direttore Lavori, obbligatoriamente nominato nei contratti di lavori, quale responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di legge e dei regolamenti, di compiti e responsabilità previsti dalla disciplina vigente, dalle CGC e dal Contratto è preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle CGC e del Contratto medesimi. Il Direttore dei lavori ha a sua volta facoltà, qualora ritenuto opportuno, di attribuire ad altri soggetti alcune funzioni. Quanto sopra deve essere fatto tramite apposita delega, formalizzata dal Direttore DR Sicilia.
- **Coadiutore/Assistente del DEC:** Persona, nominata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che lo coadiuva (secondo quanto indicato nell'atto di nomina) nell'ambito dello stesso per gestire aspetti specifici previsti dal contratto (la formalizzazione della nomina è a cura del Direttore DR Sicilia).
- **Coordinatore per la Progettazione** (solo per attività rientranti nel campo di applicazione Titolo IV – Art. 88 – D. Lgs. 81/08): Persona, nominata dal Committente o Responsabile dei Lavori (art. 90 – comma 3 – D. Lgs 81/08), che svolge le attività previste dall'art. 91 – D. Lgs. 81/08.
- **Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori** (solo per attività rientranti nel campo di applicazione Titolo IV – Art. 88 – D. Lgs. 81/08): Persona, nominata dal Committente o Responsabile dei Lavori (art. 90 – comma 4 – D. Lgs 81/08), che svolge le attività previste dall'art. 92 – D. Lgs. 81/08.

Per quanto riguarda l'IA, questa dovrà nominare almeno un **Responsabile di Contratto**.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSI.IO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 8 di 25

8 DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELL'APPALTO

8.1 CAPITOLATO TECNICO

La definizione di Specifica Tecnica, o Capitolato Tecnico Speciale (CTec) nel caso di acquisto di lavori/servizi, è desumibile dal codice degli appalti (Art. 32 – Schema di Contratto e Capitolato Speciale di Appalto del nuovo Testo Unico degli Appalti).

In generale il CTec definisce le caratteristiche richieste di un lavoro/servizio, quali i livelli di qualità e sicurezza, i livelli delle prestazioni ambientali, le prescrizioni applicabili (ivi comprese quelle relative a collaudo e metodi di prova), i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione di conformità.

Il CTec include la descrizione degli aspetti ambientali e di sicurezza sul lavoro connessi con l'espletamento delle attività appaltate (rifiuti, emissioni, sostanze pericolose, etc.) specificando, soprattutto nel caso in cui la gestione di tali aspetti sia completamente a carico della Impresa Appaltatrice, le normative che l'IA deve rispettare, le modalità operative che l'IA deve adottare e le informazioni che deve rendere disponibili per il controllo da parte del committente.

Presso la DR Sicilia, la redazione del CTec è curata, a seconda dei casi, da:

- IdP, nel caso di servizi di manutenzione/riparazione del materiale rotabile o di suoi componenti) e la fornitura del servizio di taratura degli strumenti di misura;
- RSGT-Ambiente, per la fornitura di servizi strettamente legati all'Ambiente;
- RSGT SSL/RSP, per la fornitura di servizi strettamente legati alla Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- MIA, per i servizi di Manutenzione Impianti e Attrezzature e Lavori, compresa la fornitura del servizio di taratura degli strumenti di misura;
- Altri soggetti opportunamente individuati per le loro competenze tecniche/professionali la redazione degli altri capitolati tecnici di appalti/sevizi/forniture: di norma gli stessi redattori assumeranno anche la funzione di DEC nell'ambito del contratto successivamente assegnato.

Il redattore del CTec, se esterno alla UP, può svolgere successivamente anche il ruolo di soggetto tecnico a supporto del responsabile/referente di contratto per la gestione di aspetti tecnico/operativi ovvero di DEC.

Il dettaglio dei contenuti minimi previsti dal CTec e delle modalità di emissione dello stesso sono riportati nell'allegato 1 alla presente IO, che definisce criteri, modalità di compilazione e modello da adottare per l'elaborazione dei CTec per fornitura di Servizi o Materiali. Requisiti minimi per l'Ambiente e la Sicurezza del Lavoro vanno rispettati dalla I.A. e vanno coerentemente riportati all'interno dei documenti che l'IA deve avere a disposizione nel corso di validità del contratto.

Ciascun CTec dovrà essere univocamente individuato secondo quanto previsto dalla DBRSI/DRSI/IO.01 "Gestione e controllo delle informazioni documentate e delle registrazioni del SIGSQ della DPR Sicilia". Capitolato Tecnico e documentazione a supporto per la gestione dell'attività negoziale saranno inseriti, a cura del responsabile individuato per la redazione del CT, in apposita cartella condivisa (ovvero nell'area condivisa del portale WE e nell'archivio informatico SCRIPTASGI, cartella "U – Approvvigionamenti"). Il DEC provvederà successivamente all'aggiornamento della suddetta cartella relativamente all'appalto dallo stesso gestito, nonché la tabella riepilogativa dei CTec emessi e presente sempre nella cartella condivisa.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 9 di 25

8.1.1.1 REQUISITI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO

Al fine di garantire la redazione di un CTec coerente con le disposizioni aziendali e completo delle informazioni tecniche necessarie ad individuare correttamente l'oggetto della fornitura da acquistare è opportuno focalizzare l'attenzione sulle regole fondamentali da osservare nella redazione di detto documento di gara:

- a) evitare inutili duplicazioni di argomenti trattati in altra documentazione di gara, le duplicazioni possono essere fonti di equivoci interpretativi in presenza di difformità formali o addirittura sostanziali;
- b) ricordare che in caso di contrasto tra le clausole del bando/avviso/invito e quelle del capitolato vige il principio di prevalenza delle prime;
- c) non inserire nel CTec elementi propri degli altri atti di gara quali, a titolo esemplificativo, le prescrizioni relative
 - ai requisiti di partecipazione richiesti,
 - a documenti e dichiarazioni da presentare in offerta,
 - ai criteri di valutazione delle offerte (*proprie di bando/avviso/invito e disciplinare/lettera d'invito*)
 - al rapporto contrattuale (*come le penali, da inserire nel solo schema di contratto*).
- d) requisiti autorizzativi/prescrittivi obbligatori richiesti per l'aggiudicazione della fornitura, sono elementi da inserire nel Bando/avviso/invito di Gara curato dalla stazione appaltante previo valutazione da parte di persona esperta (ASGT SSL/RSPG ASGT-Amb, RSGT, SGSE di Base, Responsabile di Impianto, Referenti Locali per l'uso razionale dell'Energia);
- e) Il CTec deve distinguere, nell'identificazione dei requisiti dei fornitori, gli elementi che concorrono alla soddisfazione della prestazione richiesta:
 - funzionali – devono descrivere quali funzioni deve svolgere l'oggetto della fornitura (es.: tipologie di input/output, comportamento durante il funzionamento del prodotto/svolgimento del servizio)
- f) prestazionali - definiscono i parametri qualitativi delle funzioni svolte (es.: tempi, modalità, affidabilità, efficienza, flessibilità, etc...)

8.1.1.2 FASE PRELIMINARE – PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Individuata l'esigenza dell'acquisto di un prodotto/servizio, il Responsabile della SDT interessata commissiona la predisposizione della documentazione di supporto alla gara di acquisto.

Il Committente/Responsabile della struttura interessata, identifica il servizio/prodotto da acquistare e, al momento dell'assegnazione dell'incarico ad un Responsabile della redazione, fissa i requisiti generali dell'oggetto dell'acquisto e i tempi di esecuzione, così come previsto nella CO n.408/DACQ r.v.

Il Responsabile della redazione, visto l'oggetto dell'acquisto e gli obiettivi fissati, deve:

- ✓ individuare i collaboratori necessari per la realizzazione,
- ✓ individuare le persone esperte per le valutazioni, le verifiche e le validazioni necessarie in corso di realizzazione (ASGT SSL/RSPG, ASGT-Amb, RSGT, Responsabile di Impianto, Responsabili Manutenzione Rotabili e Componenti, Responsabili Manutenzione Impianti e Attrezzature, Referenti Locali per l'uso razionale dell'Energia);
- ✓ indire la prima riunione di pianificazione con il Gruppo di Lavoro individuato.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 10 di 25

Nella prima riunione del Gruppo di Lavoro devono essere definiti:

- i tempi utili alla redazione in funzione dei tempi stimati per l'espletamento dell'intero processo di acquisto;
- le parti interessate (anche esterne alla Struttura del committente);
- la documentazione, sia di origine interna che esterna, necessaria per effettuare il lavoro richiesto;
- i requisiti cogenti applicabili quali leggi, regolamenti e disposizioni varie provenienti da Organismi di regolazione e formazione;
- i requisiti funzionali e prestazionali derivanti dalle esigenze ed aspettative del Committente; le informazioni derivanti da precedenti progettazioni similari e, ove possibile, quelle derivanti da ritorni di esperienza anche maturate in altre strutture aziendali;
- i momenti di verifica e validazione.

In particolare, in materia di Tutela Ambientale e Sicurezza sul Lavoro, le persone esperte coinvolte nella pianificazione devono:

- ✓ individuare la normativa ambientale applicabile e procedere ad una valutazione ambientale preliminare del servizio al fine di valutare l'impatto ambientale del prodotto/servizio che deve essere acquistato;
- ✓ definire criteri ambientali e di SSL proporzionati al peso economico dell'appalto e attribuendo ad essi pesi adeguati a valorizzare il criterio ambientale di selezione della migliore offerta;
- ✓ verificare l'esistenza sul mercato di prodotti/servizi compatibili con l'ambiente e la Salute e Sicurezza dei Lavoratori, in grado di svolgere le stesse funzioni e presenti in misura tale da non restringere la concorrenza;
- ✓ individuare i requisiti aggiuntivi specifici e adeguati al servizio/prodotto da acquistare, in termini ambientali e di Sicurezza del Lavoro, da inserire nei CTec.

Il documento "All. 1.a CTO_OBBLIGHI IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO rev.15" proposto da DBRSI – SIGSQE R, include al suo interno i principali riferimenti normativi e gli obblighi in materia di SSL, Q e Ambiente da indicare all'interno del CTec stesso.

Il Programma deve essere condiviso tra Responsabile e i componenti del gruppo di lavoro e dalle altre parti coinvolte, ai quali deve essere sempre accessibile l'aggiornamento corrente ed essere informati di eventuali proposte di modifica alla pianificazione e coinvolti nell'assunzione di decisioni inerenti agli aspetti per i quali sono direttamente coinvolti.

Gli elementi analizzati (di cui alla pianificazione) e le conclusioni derivanti dalla riunione di Pianificazione sono condivisi tra i partecipanti; sarebbe opportuna la verbalizzazione in un documento di sintesi.

8.1.1.3 REDAZIONE DEL CAPITOLATO TECNICO

Il CTec deve sostanzialmente contenere:

- ✓ un'esaustiva descrizione dell'oggetto dell'appalto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari ad una compiuta definizione tecnica ed economica dell'appalto medesimo;
- ✓ la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti l'appalto, nonché il termine richiesto per l'acquisizione dell'oggetto dell'appalto e l'indicazione della documentazione da produrre a cura del fornitore/prestatore (es. disegni costruttivi, manualistica di corredo, etc).

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 11 di 25

- ✓ l'indicazione della documentazione necessaria alla certificazione delle attività oggetto dell'appalto (es. verbale di ultimazione, verbali di collaudo/consegna, note di lavoro, verbale di regolare esecuzione, etc),
- ✓ le competenze minime richieste agli operatori dell'appaltatore, laddove si intervenga su elementi critici per la sicurezza dell'esercizio ferroviario, e per il caso di servizi di manutenzione rotabili,
- ✓ l'elenco dei materiali forniti a cura di Trenitalia e/o della I.A.

A completamento dei requisiti tecnici richiesti nel CTec è richiesta la redazione di una **Nota integrativa (All. 1b)** in cui vengono esplicitati i requisiti che si ritiene necessari ed applicabili all'appalto, che non possono essere inseriti nel capitolato tecnico:

- individuazione degli elementi tecnici necessari alla definizione delle griglie di valutazione certificazioni richieste (es.: standard ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc...)
- nominativo del REC per conto di Trenitalia e, ove nominato, del DEC
- previsione in fase di gara del sopralluogo obbligatorio
- durata del contratto e termine utile per la consegna/esecuzione dell'oggetto dell'appalto e/o numero delle prestazioni
- valore delle penali se diverse dalle CGC;
- durata della garanzia;
- valore economico dell'appalto e percentuale costo m.o. e costo materiali
- richiesta della documentazione di qualità (PdQ conforme alla ISO:10005/PGF), per servizi e forniture, che le ditte aggiudicatrici devono presentare;
- DUVRI 1^ fase (se previsto), comprensivo dei costi di sicurezza, ovvero il PSC qualora la richiesta abbia ad oggetto lavori edili o di ingegneria civile.

Al fine di rendere omogenei nella forma i Capitolati Tecnici predisposti presso la DR Sicilia, è redatto un format (all.1) che riporta la suddivisione in Capitoli e gli argomenti da trattare.

Inoltre, sono stati predisposti i format per l'ulteriore documentazione per l'istruzione del corretto iter di acquisto del prodotto servizio richiesto:

- (All.1a) CTO_OBBLIGHI IN MATERIA DI AMBIENTE E SICUREZZA SUL LAVORO rev.15.
- (All.1 b) Allegato 1 b - Mod_Nota_Integrativa.xls
- (All.1c) Modello Addendi di Costo componenti l'importo a base di gara.
- (All.1d) modello Elenco materiali SN-SI.
- (All. 1e) Nota Accompagnatoria RdA REV Gen23
- (All. 1f) GR_PY_Garanzie rilasciate in favore delle Società del GruppoFSI _n.27_v.01

8.1.1.4 VERIFICA

La verifica deve essere condotta sia sul CTec, sia sulla nota accompagnatoria (all.1b), sul listino e Materiali SN-SI(all.1c e all. 1d), secondo le specifiche e i criteri definiti in sede di pianificazione (e/o in successive modifiche/integrazioni della stessa) e deve assicurare che siano soddisfatti i requisiti in ingresso alla pianificazione stessa e le prescrizioni contenute nella presente istruzione e nella documentazione aziendale di riferimento.

Alla verifica partecipano:

- Il Responsabile incaricato dal Committente/Responsabile della struttura;

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 12 di 25	

- L'ASGT/RSGT-Q sempre, per la verifica della completezza della documentazione e verifica di adeguatezza agli standard aziendali;
- Almeno un esperto tecnico appartenente alla struttura utilizzatrice finale del prodotto/servizio;
- Le parti, già individuate in sede di pianificazione, coinvolte per gli aspetti di Sicurezza di Esercizio, Qualità, Sicurezza Lavoro, Ambiente, Infrastrutture/Metrologia (es. ASGT SSL/RSPPASGT-Amb, RSGT, IdP, Responsabili Manutenzione Rotabili e Componenti, Responsabili Manutenzione Impianti e Attrezzature, Istruttori Manutenzione e Verifica dei rotabili, Referenti Locali per l'uso razionale dell'Energia).

L'esito della verifica potrebbe risultare:

- positivo, se sono stati rispettati i requisiti secondo i criteri prestabiliti in sede di Pianificazione (e/o in successive modifiche/integrazioni della stessa) – in tal caso il Responsabile incaricato dal Committente/Responsabile della struttura trasmette la documentazione alla struttura individuata per la fase di Validazione;
- negativo, se non sono stati rispettati i requisiti - sono necessarie modifiche ai documenti e la riprogrammazione della verifica e, se necessario, si rivede la Pianificazione originale del Progetto – in tal caso il Responsabile incaricato dal Committente/Responsabile della struttura, individua le correzioni e programma le attività di modifica.

8.1.1.5 VALIDAZIONE

La validazione costituisce l'atto conclusivo della progettazione ed ha la funzione di assicurare che il *CTec* sia completo di tutti i requisiti necessari alla corretta individuazione del prodotto/servizio da acquistare e che siano stati valutati gli impatti su aspetti di Sicurezza dell'Esercizio, Qualità, Ambiente, Sicurezza Lavoro, Metrologia, Gestione Infrastrutture e Fonti Energetiche ed è svolto dalle figure appositamente individuate nella fase preliminare.

8.1.1.6 APPROVAZIONE

L'approvazione è a cura del Committente/Responsabile dell'Impianto manutentivo destinatario del prodotto servizio da acquistare, quando siano state svolte correttamente tutte le fasi precedenti.

In generale la validità del *CTec* cessa con il termine contrattuale delle prestazioni fornite dalla IA.

Nulla osta comunque alla riutilizzazione di un *CTec* già validato per una ulteriore esigenza di appalto, previa verifica di congruenza da parte del richiedente.

8.1.1.7 TRASMISSIONE

La documentazione è fatta pervenire alla stazione appaltante con i criteri previsti dalla **CO n.408/DACQ r.v.**

8.1.1.8 PROCEDURA NEGOZIALE E AGGIUDICAZIONE

Propedeuticamente alla fase di aggiudicazione, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti dalla **CO n.408/DACQ r.v.**, vengono individuati i criteri di campionamento previsti dalle linee guida riportate nel punto d) del paragrafo 1. del sottoprocesso 5 della CO richiamata:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 13 di 25	

“Di norma, solo per importi inferiori ad Euro 40.000,00 per lavori, forniture e servizi, il Buyer -o altra risorsa/struttura all'uopo incaricata- fatta eccezione per le verifiche antimafia e di regolarità contributiva, può effettuare le suddette verifiche anche a campione ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, secondo uno o più criteri preventivamente stabiliti dal RSAC”.

In relazione a quanto sopra indicato, nella tabella seguente si elencano i criteri di campionamento che il Responsabile della Struttura Acquisti, RSAC, di norma stabilisce per l'effettuazione delle verifiche dei requisiti di ordine generale

Importo	Criterio di campionamento
Fino a Euro 5.000,00	N.1 campionamento ogni 10 procedure negoziali
Da Euro 5.000,00 a 20.000,00	N.1 campionamento ogni 5 procedure negoziali
Da Euro 20.000,00 a 40.000,00	Sistematico su tutte le procedure negoziali

8.2 COMUNICAZIONE DEI RISCHI (ART. 26, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 81/08

E' il documento (denominato DUVRI 1^ Fase) che formalizza l'azione della cooperazione e coordinamento che il D.Lgs. n.81/2008 pone a carico del DL e costituisce, ove previsto, parte integrante del contratto d'appalto in quanto allegato allo stesso.

In collaborazione con il RSPP dell'Impianto di competenza (su richiesta della Struttura che elabora il Capitolato Tecnico), viene predisposto il documento in conformità alla **CO n.353/DT r.v.**, sottoscritto dal Dirigente Delegato del DL o, ove necessario, dal DL stesso, e consegnato alla Struttura Acquisti competente (Buyer di Direzione ovvero Acquisti Divisionale o di Trenitalia).

In aggiunta a quanto esplicitato dalla CO sopra menzionata, al DUVRI 1^ fase va allegata la Politica integrata di Trenitalia in materia di sicurezza di esercizio e del lavoro, tutela dell'ambiente e qualità ed altre procedure si rendessero necessarie per fornire indicazione all'appaltatore dei requisiti ambientali e di Salute e Sicurezza del Lavoro si richieda di rispettare nel corso dell'espletamento delle attività assegnate.

Particolare cura va posta all'indicazione dei costi della sicurezza interferenziali, non soggetti a ribasso, da riportare nella procedura di gara: a tal riguardo possono essere di supporto le indicazioni riportate nella **CO n.353/DT r.v.** (Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro nell'esecuzione di prestazioni regolate da contratti d'appalto e d'opera in Trenitalia), nel paragrafo “Note sui Costi della Sicurezza”.

8.3 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA O DVR SPECIFICO DELLA I.A

Il Piano Operativo di Sicurezza (o DVR specifico, a seconda della natura del servizio richiesto nell'appalto) è il documento che la IA, prima di avviare il cantiere/servizio appaltato, emette a seguito dell'acquisizione del PSC o del DUVRI 1^ fase per le attività da svolgere all'interno dello specifico Impianto della DR Sicilia,

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 14 di 25

tenendo conto anche dei rischi derivanti dalle attività di Trenitalia e/o di altre eventuali IA già operanti nello stesso ambiente di lavoro, come riportati in essi.

Al Piano Operativo di Sicurezza (o DVR specifico, a seconda della natura del servizio richiesto nell'appalto), va allegato almeno:

- ❖ l'elenco delle attrezzature di proprietà che l'IA intende introdurre nell'Impianto e che dovranno essere rispondenti alle disposizioni di sicurezza vigenti ad esse applicabili;
- ❖ l'elenco degli eventuali prodotti pericolosi da introdurre nell'Impianto, nonché copia delle relative schede di sicurezza;
- ❖ (qualora l'attività che l'IA dovrà svolgere preveda la potenziale esposizione del proprio personale a rischi di natura elettrica):
 - copia della formazione specifica sul rischio elettrico erogata al proprio personale;
 - attestazione del DL, con riferimento al personale interessato, della condizione di PEI, PES o PAV secondo quanto prescritto dalla norma CEI 11-27.
- ❖ altre eventuali documentazioni che di volta in volta saranno richieste da Trenitalia in relazione all'attività appaltata.

Il Piano Operativo di Sicurezza (o DVR specifico, a seconda della natura del servizio richiesto nell'appalto) e relativi allegati della IA vanno consegnati al Direttore Lavori/DEC e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE) se nominato.

Per le opere civili, il Direttore Lavori/CSE, verificato che il POS della IA abbia recepito tutti i requisiti espressi dal PSC, emette il verbale di idoneità del POS dopo le opportune riunioni di coordinamento (quante ritenute necessarie dal Direttore Lavori/CSE in base alla complessità dell'appalto); il Direttore Lavori emette il verbale di consegna lavori.

In alternativa al POS, per altre eventuali attività oggetto di appalto diverse da quelle per le quali è previsto il POS (cantieri), è prevista l'acquisizione del DVR della IA (o stralcio di esso, relativamente ai rischi associati alle attività appaltate) al fine di acquisire le informazioni necessarie alla stesura del DUVRI 2^a fase così come previsto dalla **CO n.353/DT r.v.**

Ad integrazione e completamento di quanto previsto dai precedenti paragrafi, va richiesta all'impresa aggiudicatrice, la compilazione sottoscritta del modulo "All. 2.a Modulo Idoneità Tecnico Professionale Rev 1", predisposto dalla DBRSI – SIGSQR".

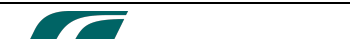
8.4 PIANO DELLA QUALITÀ

Il PdQ, ove richiesto, è il documento redatto dall'IA, coerentemente con il proprio Manuale della Qualità e con la UNI ISO 10005:2019 e s.m.i., al fine di descrivere le specifiche modalità gestionali, organizzative ed operative che intende adottare per l'erogazione della fornitura.

Il PdQ è sempre necessario nel caso di servizi di manutenzione/revisione di veicoli/componenti. Per i contratti che rientrano nel campo di applicazione della COCS 30 r.v., esso deve riportare quanto indicato nella "Specifica Qualità SQ/E/01.01 "Requisiti dei Piani di Qualità per la fornitura di Prodotti e Servizi a Trenitalia" e s.m.i. (Allegato 10).

Il PdQ viene acquisito dal DEC, insieme a tutti i documenti richiamati/allegati ad esso, come previsti dal CTec.

Prima dell'inizio delle attività appaltate, tutta la documentazione deve essere sottoposta alla verifica di:

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	<i>ISTRUZIONE OPERATIVA</i>		Codice doc.:	DBRSI/DRSI.IO. 69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 15 di 25	
Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia				

- ASGT-Q, per la valutazione di conformità alla norma UNI ISO 10005:2019 e s.m.i. ed alla Specifica Qualità SQ/E/01.01 di giugno 2008 “Requisiti dei Piani della Qualità per la fornitura di Prodotti e Servizi a Trenitalia” e s.m.i. (Allegato 10);
- IdP, per la valutazione di conformità ai requisiti tecnici espressi nel CTec (compresa la verifica di conformità dei PRC allegati al CTec);
- SGSE di Base, per la verifica dell’avvenuta trasmissione della documentazione prevista dalla COCS n.30/DT r.v.

Da tali valutazioni può scaturire:

- A) una richiesta di integrazione avanzata alla IA da IdP/ASGT-Q/SGSE per il tramite del DEC (si precisa che è possibile avanzare richiesta di inserimento di ulteriori punti di controllo W - H nelle fasi di lavoro opportune, ad integrazione di quelli già esplicitati nel Capitolato Tecnico);
- B) la comunicazione dell’approvazione finale del documento, a cura del DEC.

L’iter di approvazione del PdQ è coordinato dal ASGT-Q.

8.5 DUVRI 2^ FASE

È l’integrazione al DUVRI 1^ Fase, da redigere in conformità alla **CO n.353/DT r.v.**, fatta successivamente all’espletamento dell’individuazione dell’IA a seguito del sopralluogo di coordinamento e ulteriori aggiornamenti in corso d’opera.

Il documento viene redatto con la collaborazione del RSPP nelle modalità definite dalla **CO n.353/DT r.v.**.

Nello stesso deve essere espressamente prevista, a carico dell’appaltatore, la comunicazione di ogni variazione su risorse impiegate ed attrezzature utilizzate intercorsa durante lo svolgimento delle attività appaltate, al fine di aggiornare l’allegato B del DUVRI stesso.

8.6 PROCEDURA D’INTERFACCIA

La Procedura di Interfaccia è il documento che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione delle interazioni cliente/fornitore connesse con la Sicurezza dell’Esercizio.

La PI è sempre necessaria per i contratti che rientrano nel campo d’applicazione della COCS n.30/DT r.v.: SIGSQUE DT e SGSE Base forniscono supporto, già nella fase di preparazione del CTec, per individuare gli aspetti delle attività appaltate eventualmente connessi con la Sicurezza di Esercizio che determinano la necessità di redigere la PI.

La PI deve essere predisposta, in collaborazione, dai Referenti di Contratto designati per TI e per l’IA, con il supporto di ASGT-Q e SGSE di Base, utilizzando lo schema in allegato 4 alla presente Istruzione Operativa e prendendo a riferimento i requisiti definiti al punto 4.3.3 della COCS n.30/DT r.v..

La PI integra/chiarisce/definisce le informazioni presenti nei documenti contrattuali (laddove necessario) e pertanto deve essere approvata dal Direttore dell’esecuzione del Contratto Trenitalia e dal Responsabile di Contratto dell’IA, prima dell’inizio dei lavori.

Le modifiche operative introdotte con l’affidamento ad altri Operatori di attività di Sicurezza di Esercizio che presentano aspetti particolari non ricompresi nelle COCS 25, COCS 30, COCS 51 nelle loro vigenti revisioni, e altre COCS/CO in quest’ultima richiamate devono essere sottoposte a valutazione preliminare.

Se tutti gli aspetti della modifica sono ricompresi nelle COCS 25, COCS 30, COCS 51 nelle loro vigenti revisioni, o altre COCS/CO in quest’ultima richiamate, la check-list prevista non deve essere compilata e nella

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 16 di 25	

Procedura di Interfaccia occorre riportare la seguente formula: “L’affidamento di attività di Sicurezza di Esercizio di cui alla presente Procedura di Interfaccia non presenta aspetti specifici non previsti dal documento SGSE di riferimento (specificare: se COCS 25, COCS 30, COCS 51 nelle loro vigenti revisioni, o altre COCS/CO da quest’ultima richiamate) e pertanto non richiede per la sua attuazione di ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto previsto in detto documento”.

8.7 DURC, DURF E ALTRI DOCUMENTI

Altri documenti previsti, la cui acquisizione è a cura della I.A. o della stazione appaltante sono riportati nel paragrafo 4.5 – “Sottoprocesso 05 – Aggiudicazione” della **CO n.408/DACQ r.v.**

Inoltre, vanno acquisiti i certificati CE delle macchine/attrezzature introdotte negli impianti dalle IA anche per gli appaltatori operanti in regime di certificazione ISO 45001 e ISO 14001.

L’archiviazione e la conservazione di ciascun documento previsto dal contratto e dalla CO precedentemente citata sono a cura della Stazione Appaltante per tutta la fase dell’attività negoziale, del DEC per quanto concerne l’attività gestionale ed operativa del contratto. Tutti i documenti, comunque, dovranno essere archiviati in SAP/TBS in funzione delle specifiche responsabilità.

Allo scopo poi di garantire il corretto adempimento da parte degli appaltatori degli obblighi contributivi e retributivi, anche in un’ottica di prevenzione del rischio della responsabilità solidale in capo al Committente nei confronti dei dipendenti degli appaltatori e dei subappaltatori, prima dell’avvio delle prestazioni è necessario acquisire le seguenti dichiarazioni:

- dichiarazione contenente l’elenco dei lavoratori che si prevede di impiegare nell’appalto stesso;
- dichiarazione attestante l’impegno al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale (ed eventuali accordi integrativi) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, applicabili in relazione all’oggetto dell’appalto, per tutta la durata del contratto medesimo;
- dichiarazione attestante l’assolvimento di tutti gli obblighi retributivi, contributivi e relativi al Trattamento di Fine Rapporto nei confronti dei lavoratori occupati nell’appalto e già alle dipendenze del Fornitore medesimo.

Soltanto in casi specifici il fornitore è tenuto a produrre il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art.17-bis, c.5, D.Lgs. n. 241 del 09/07/1997” (c.d. DURF) ovvero la prevista documentazione sostitutiva, verificando a cura del DEC che sussistano i seguenti requisiti per definire se il contratto rientri o meno nel perimetro della norma prima citata.

Si ricorda quindi che, per quei Contratti con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’applicabilità degli obblighi di riscontro da parte della Committente si concretizza nel momento in cui siano soddisfatte contemporaneamente le 4 condizioni sottostanti nell’arco dell’anno solare:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 17 di 25

1. AFFIDAMENTO	2. MANODOPERA	3. SEDE ATTIVITA'	4. BENI STRUMENTALI
- Affidamento di opere o servizi d'importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro - Per il computo dei 200.000 euro rilevano tutti i contratti in essere nell'anno, le eventuali modifiche contrattuali e i nuovi contratti stipulati nell'anno - L'arco temporale è riferito all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) - Per i contratti pluriennali, vale il meccanismo del pro-rata temporis	- Sia lavoro manuale che intellettuale - Rapporto tra valore dell'opera e retribuzione lorda dei dipendenti fornitore deve essere maggiore del 50%	Svolgimento dell'attività presso le sedi del committente	Utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione

8.8 ELENCO DITTE APPALTATRICI

Prima dell'ingresso della IA negli impianti e nelle sedi della DR Sicilia, ogni Impianto garantisce (attraverso funzioni designate allo scopo), anche ai fini del successivo controllo degli accessi per quelle IA operanti all'interno del sito produttivo, l'aggiornamento dell'elenco delle Ditte Appaltatrici (comprese eventuali ditte subappaltatrici autorizzate).

L'elenco delle ditte appaltatrici e la raccolta delle informazioni per il controllo di tali ditte, viene redatto/aggiornato utilizzando l'allegato 5 alla presente Istruzione Operativa o altro modello equipollente (vedi ad es. l'allegato A dell'allegato 1 della CO n.353/DT r.v., integrato con eventuali ulteriori informazioni ed è costantemente aggiornato dal SPP del sito).

Il documento, compilato ed aggiornato è riportato su ScriptaSGI, nella cartella M – DUVRI.

Si rimanda alle Istruzioni Operative per la gestione degli accessi degli Impianti della DR Sicilia per i dettagli operativi sulla gestione degli ingressi/uscite per/dai siti produttivi.

9 SERVIZI DI SUPPORTO

A seconda della tipologia di lavorazione/servizio svolto dalla IA all'interno degli Impianti della DR Sicilia, potranno essere necessari di volta in volta dei servizi di supporto che MIA può mettere a disposizione del personale della IA stessa, se previsti dal CTec. o da altri documenti contrattuali.

Tali servizi dovranno essere concordati con ciascuna IA di volta in volta; le necessità potranno variare a seconda dell'Ordine o Contratto e anche durante lo svolgimento delle attività previste dallo stesso.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 18 di 25	

Allo scopo di rendere efficaci gli accordi con la IA, nel caso di consegna in comodato d'uso di ambienti e/o attrezzature, dovranno essere chiarite nel relativo verbale di affidamento, anche le responsabilità ed i contenuti riguardanti la manutenzione ordinaria e straordinaria da prevedersi sugli stessi, specificando l'elenco delle attività a cura di ciascun soggetto.

I principali servizi di supporto sono riportati nei paragrafi che seguono.

9.1 ACCESSO AGLI IMPIANTI DELLA DR SICILIA

La gestione degli accessi di persone e mezzi all'interno degli Impianti è normata da Istruzioni Operative e Disposizioni Interne agli Impianti stessi, conformi alla **CO n.50/PA r.v.** L'elenco del personale delle IA dovrà essere comunicato al responsabile accessi dell'impianto così come disposto dalle specifiche Istruzioni Operative sulla gestione accessi.

9.2 PERMANENZA ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI DELLA DR SICILIA

Le IA operano all'interno degli Impianti della DR Sicilia nel rispetto del programma di lavoro concordato con il responsabile di contratto o suo delegato.

L'effettuazione delle attività da parte delle IA in orario di chiusura dello stabilimento sarà consentita solo previo accordo con il DEC che attiverà le necessarie disposizioni organizzative al fine di garantire il corretto presidio. In tutte le situazioni di emergenza (es. infortuni), l'IA dovrà attenersi a quanto previsto nel PEI dell'Impianto.

In caso di infortunio, la IA dovrà fornire tempestiva comunicazione al DEC e il Responsabile di Impianto. Quest'ultimo opererà secondo quanto previsto dalla **CO n.372/DRUO r.v. "Gestione e monitoraggio infortuni sul lavoro"**.

9.3 ARMADIETTI ED USO DEGLI SPOGLIATOI

Per gli appalti di lunga durata, su richiesta della IA, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, dopo aver ottenuto garanzie da MIA (relativamente alla conformità di quanto assegnato alla IA), può concedere all'IA stessa l'uso ad uso gratuito degli spogliatoi e delle relative pertinenze (armadietti, docce, etc.) in comodato d'uso, registrando tale imputazione nel DUVRI 2^ fase o altro documento di sistema (es. verbale di coordinamento o suo allegato, come da **CO n.353/DT r.v.**). Il documento di concessione dovrà essere controfirmato anche dal Responsabile di Impianto.

9.4 UFFICI

Su richiesta della IA, il Direttore dell'esecuzione del Contratto, dopo aver ottenuto garanzie da MIA (relativamente alla conformità di quanto assegnato alla IA), può concedere all'IA stessa un locale da adibire ad uso uffici (eventualmente in comune con altre IA ovvero con personale dell'Impianto) con alcune attrezzature minime (es. scrivanie e sedie, prese elettriche, etc.) in comodato d'uso, registrando tale imputazione nel DUVRI 2^ fase o altro documento di sistema (es. verbale di coordinamento o suo allegato, come da **CO n.353/DT r.v.**). Il documento di concessione dovrà essere controfirmato anche dal Responsabile di Impianto.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 19 di 25	

9.5 AREE COPERTE/SCOPE PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALE

Nel caso in cui la IA debba utilizzare materiali ed attrezzature di propria fornitura e proprietà, il Direttore dell'esecuzione del Contratto individuerà, di concerto con MIA, all'interno dell'Impianto un'area/locale idoneo da adibire allo stoccaggio di detti materiali ed attrezzature. La custodia di detti materiali ed attrezzature è a carico della IA stessa.

Nel caso in cui si debbano stoccare materiali pericolosi (vernici, lubrificanti, stucchi, etc.) tali materiali dovranno comunque essere stoccati a cura della IA nei modi previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente, prevedendone l'invio presso l'Impianto a piccoli lotti nelle quantità strettamente necessarie alle lavorazioni di pochi giorni, senza creare depositi.

Preventivamente dovrà essere comunque chiarito e formalizzato con la IA il quantitativo massimo di sostanze infiammabili che è possibile stoccare nei diversi ambienti/aree dell'Impianto, in ragione di quanto previsto dal Certificato Prevenzione Incendi dell'Impianto Manutentivo. Il documento di concessione dovrà essere controfirmato anche dal Responsabile di Impianto.

10 GESTIONE DELL'ATTIVITA'

Il Direttore dell'esecuzione del Contratto deve sorvegliare sulla corretta e completa esecuzione delle attività appaltate nel rispetto dei requisiti stabiliti nei documenti contrattuali.

Qualora nell'espletamento di tale attività emergessero eventuali non conformità, egli dovrà immediatamente notificarle alla IA per la loro risoluzione e/o correzione e per l'eventuale applicazione di penali/sanzioni previste nel contratto stesso; la relativa registrazione delle stesse dovrà avvenire sul Sistema informatico PISA/MASTER a cura del responsabile di contratto o suo delegato, che potrà avvalersi della collaborazione del RSGT/ASGT ovvero del SGSE di base.

Nella sua azione di vigilanza è compresa la verifica del rispetto delle norme in materia di **Salute e Sicurezza dei lavoratori** e di quelle in materia di tutela ambientale; inoltre il DEC deve controllare che i lavoratori delle IA indossino abiti da lavoro idonei e che espongano, durante tutta la permanenza nel sito, la tessera di riconoscimento.

10.1 CONSEGNA FORMALE DEI LAVORI

Il momento della consegna dei lavori alla IA corrisponde con la messa a disposizione per la lavorazione dell'oggetto del contratto di appalto; tale consegna deve essere formalizzata attraverso il modulo Allegato n. 2 (o equipollente) alla presente Istruzione Operativa e nei seguenti modi:

- per i CANTIERI EDILI: dopo la verifica dell'idoneità del POS da parte del DL/CSE e le opportune (quante ritenute necessarie dal DL/CSE in base alla complessità dell'appalto) riunioni di coordinamento
- per i SERVIZI: dopo la firma da parte di tutti gli attori coinvolti del DUVRI 2^a Fase e le opportune (quante ritenute necessarie dal DEC/RSPP in base alla complessità dell'appalto) riunioni di coordinamento.

All'interno del citato modulo devono anche essere segnalate eventuali sospensioni/riprese dei lavori concordati con Trenitalia e le relative motivazioni.

Con riferimento alla data di consegna dei **lavori/servizi** alla IA (usualmente fatta a cura del **DL/DEC** verso l'interfaccia della IA) viene conteggiato il tempo contrattuale per la fornitura dell'opera/ servizio e quindi calcolata la data di scadenza dei termini contrattuali.

Eventuali aggiornamenti del documento di registrazione, che scaturiscono da esigenze nuove e diverse (es. spogli successivi o problematiche emerse in corso d'opera che producono un allungamento nei tempi previsti per la lavorazione) vanno registrati nel documento stesso, a firma congiunta.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 20 di 25

L'allegato n. 2 costituisce quindi il documento di registrazione dell'attività; laddove l'appalto preveda diversi interventi (su più rotabili/componenti/complessi, ad esempio), nel documento si può eventualmente rimandare a Gantt complessivi, presenti su altri documenti contrattuali (nei quali sia chiara la tempistica prevista per ciascun rotabile/componente/complesso).

10.2 SORVEGLIANZA

La sorveglianza della fornitura (rif. **CO n.334/DT r.v. e CO n.305/AD r.v.**) compete al Direttore dell'esecuzione del Contratto che, direttamente o tramite suoi delegati/Referenti di Contratto, esegue:

1. controlli di processo, presenziando a campione alcune fasi del ciclo produttivo;
2. i controlli qualità in accettazione contrattualmente previsti;
3. controlli documentali sulle registrazioni/certificazioni che l'IA è tenuta a consegnare a fine lavori e/o a stati avanzamento lavori;
4. audit di seconda parte (secondo le modalità riportate nella CO n.515/DT r.v.).

In caso di Non Conformità rilevata, il Responsabile dell'esecuzione del Contratto o suo delegato dovrà compilare la relativa sezione sul sistema informativo PISA/MASTER, con l'eventuale supporto dell'ASGT/RSGT/SGSE. Una volta completato il caricamento della NC, dovrà stamparne copia e fornirla alla IA per permetterle di procedere alla gestione del trattamento/correzione.

Sarà il DEC a sollevare alla IA l'eventuale esigenza di procedere anche all'individuazione della causa che ha generato la NC, così da attivare una eventuale Azione Correttiva (AC) atta alla sua eliminazione.

Ad ultimazione delle attività, la IA dovrà fornire riscontro del completamento delle stesse (siano esse correzioni e/o AC).

Il Responsabile di contratto o suo delegato avrà cura di aggiornare tempestivamente e conseguentemente la NC/AC inserita in PISA/MASTER.

Per le attività che rientrano nel campo di applicazione della COCS n.30/DT r.v., le modalità per la sorveglianza della fornitura e per la gestione delle NC sono riportate in dettaglio nella PI, il cui schema di modello è riportato in allegato 4 alla presente IO.

Nel caso in cui le NC sollevate siano rilevanti, il Responsabile di Contratto potrà comunicarle, con richiesta di riscontro:

- all'Organismo che ha rilasciato la certificazione ISO 9001 all'IA;
- all'Organismo di Certificazione di cui al Sub Allegato 1 della COCS n.30/DT, se le NC sono relative al SGC.

Nota: per l'identificazione delle NC rilevanti possono essere utilizzati i criteri di classificazione delle NC definiti nella CO n.515/DT r.v.. In generale può ritenersi rilevante la NC la cui mancata risoluzione ha un potenziale impatto diretto sulla Sicurezza della Circolazione o pregiudicano la Qualità del servizio reso.

Relativamente alle Azioni definite dalla IA a seguito dei rilievi sollevati in occasione di audit di seconda parte, esse dovranno essere preventivamente valutate dal Direttore dell'esecuzione del contratto (con il supporto dell'ASGT/RSGT e del SGSE di Base, a seconda dell'ambito di interesse dei rilievi) e da questi approvate: dovrà essere valutata la congruenza delle azioni promosse dalla IA alle problematiche sollevate, ma anche la tempistica proposta.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 21 di 25

Al fine di rendere più agevole la gestione del contratto ed individuare quanto prima eventuali problematiche di gestione, sarebbe utile commissionare audit ai fornitori nei primi mesi dall'avvio, così da poterne valutare da subito l'impostazione e la corretta gestione degli adempimenti previsti (per la sicurezza di Esercizio, la CO n.515/DT r.v. invita a programmare il monitoraggio nella fase iniziale del contratto, privilegiando ove possibile l'effettuazione di un audit entro tre mesi dalla stipula del contratto).

Per effettuare audit ai fornitori è opportuno predisporre preventivamente una check list volta ad individuare dai documenti contrattuali i requisiti da verificare durante lo svolgimento dell'attività di verifica.

L'allegato 7 alla presente IO definisce i modelli riguardanti la pianificazione, l'emissione del piano di audit, del rapporto di audit e delle correzioni/AC attuate dalla IA nelle revisioni al momento vigenti.

L'allegato 7.a definisce il modello delle check list che il REC/DEC, in ottemperanza a quanto previsto dalla IO05 SIGSQE R (Modalità sorveglianza adempimenti contratti con le IA), potrà utilizzare al fine di verificare che i vari aspetti del SIGSQ contrattualmente previsti siano regolarmente adempiuti.

10.3 SUBAPPALTO

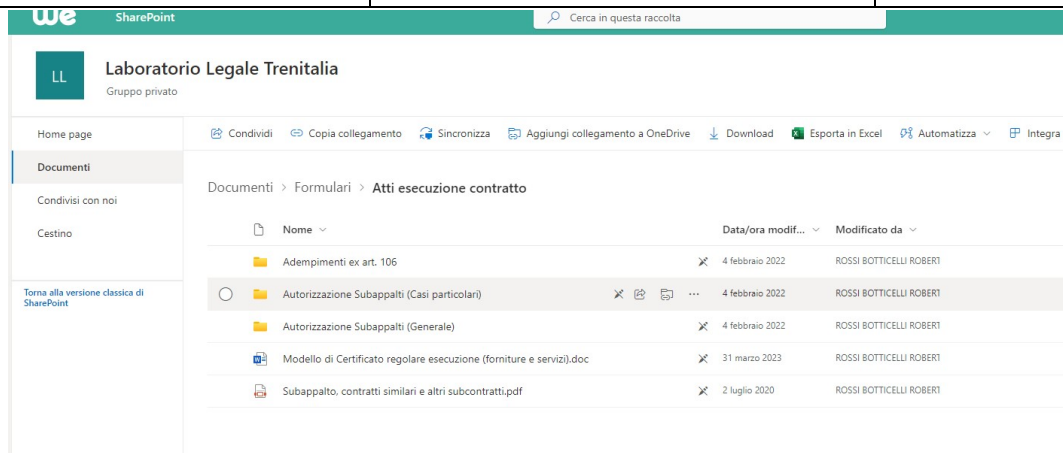
Laddove ne ricorrano le condizioni, la IA può avvalersi del subappalto, previa richiesta di autorizzazione, così come definito dalla CO n.408/DACQ r.v., nel par. 4.6 Sottoprocesso 06 paragrafo 11 "Subappalti".

Il subappalto, regolato dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

In caso di subappalto, il REC o il Direttore dell'esecuzione del Contratto (ove nominato) si accerterà che i requisiti contrattuali da soddisfare da parte della IA siano salvaguardati, potendo essere soddisfatti anche dal subappaltatore: se, ad esempio, l'attività appaltata rientra nel campo di applicazione della COCS n.30/DT r.v. e per questo viene richiesto alla I.A. il rispetto dei requisiti da essa definiti, lo stesso dovrà essere garantito nei confronti del subappaltatore da parte della I.A. Inoltre, il DEC verificherà che la IA effettui sorveglianza sulle attività subappaltate, attraverso strumenti consoni e coerenti (es. collaudi in accettazione, verifiche di processo, audit, analisi documentali, etc).

Le attività di autorizzazione al subappalto (ove previsto) sono di competenza del REC, secondo le modalità indicate nelle "Istruzioni operative autorizzazione Subappalti" (generale) per appalti aventi ad oggetto servizi e forniture e nelle "Istruzioni Operative subappalti (casi particolari) per appalti aventi ad oggetti lavori, nonché servizi di pulizia, smaltimento rifiuti e manutenzione, disponibili nella sezione "Formulari" nell'ambito del Laboratorio Legale Trenitalia sulla intranet aziendale.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 22 di 25	



Ciascun REC o DEC (ove nominato) o loro assistenti, all’attivazione del subappalto, provvedono a compilare l’apposito folder subappalti nel Cruscotto di Rubricazione SAP, all’interno del RIA relativo al contratto di riferimento.

Le istruzioni per la compilazione del folder subappalti sono disponibili nell’Archivio Generale di SAP > TBS: MANUALE UTENTE CICLO PASSIVO -> TBS: PAPERLESS II, nonché nella sezione Paperless, Area “Documentazione” del Portale Controllo2000 accessibile all’indirizzo <http://controllo2000.trenitalia.it> e sul “Kit Acquisti”.

Nei soli lavori, il REC può delegare formalmente le attività di autorizzazione al subappalto unicamente al DL. Nel caso in cui quest’ultimo non sia un dipendente di Trenitalia, la delega può essere rilasciata esclusivamente nell’ipotesi in cui l’incarico venga affidato ad una Società del Gruppo FS Italiane.

Il REC/DEC o suo delegato, in applicazione delle Linee Guida FS “Misure e strumenti in materia di antimafia”, provvedono a trasmettere le seguenti informazioni e documentazione relativa ai subappalti di competenza attivati, indipendentemente dall’importo, con riferimento ai soli contratti aventi ad oggetto servizi di pulizia, servizi di manutenzione dei rotabili, servizi di smaltimento rifiuti e lavori di manutenzione degli immobili (impianti), al Sistema Informativo SIAS FS all’indirizzo sias@fsitaliane.it, in uno tra i formati doc, docx, pdf, xls, unitamente al Prospetto in Excel riepilogativo in Allegato 9 della CO n.408/DACQ r.v. Maggiori informazioni in merito sono reperibili nella specifica sezione della stessa CO n.408/DACQ r.v.

10.4 COLLAUDO FINALE DEI LAVORI

A fine lavori l’IA dovrà dichiarare al DL/Direttore dell’Esecuzione del Contratto TI, mediante comunicazione formale redatta su propria carta intestata, di aver ultimato i lavori effettuati, con richiesta di collaudo definitivo, se previsto.

A tale comunicazione dovrà essere allegata la Dichiarazione di Conformità alle specifiche contrattuali:

- delle lavorazioni eseguite
- dei materiali di ricambio/consumo utilizzati.

In mancanza delle suddette dichiarazioni la dichiarazione di ultimazione lavori non sarà accettata.

Il collaudo comprende sempre la verifica delle Registrazioni/Certificazioni rilasciate dall’IA (ovvero PRC, registrazioni in essi richiamate ed altre eventuali registrazioni previste dai documenti contrattuali): essa consiste nel verificare la completezza dei documenti di registrazione previsti dal contratto e la loro coerenza con quanto previsto nei requisiti contrattuali.

Ricevuta la comunicazione di ultimazione lavori, in base alla disponibilità propria e della IA, il DL/Direttore dell’Esecuzione del Contratto concorderà una data per l’esecuzione del collaudo dei lavori svolti.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 23 di 25	

Il collaudo consiste generalmente nella verifica degli aspetti qualitativi del lavoro svolto dall'IA e, ove possibile, anche di tipo funzionale (in tal caso il collaudo deve essere svolto da personale qualificato, appositamente designato dal RdP/REC/Committente). Nel caso si tratti di contratto in applicazione alla COCS n.30/DT r.v., sulla procedura di interfaccia deve essere specificato il profilo ammesso per il collaudo – Abilitato, Personale Tecnico).

Al termine del collaudo il Direttore dell'esecuzione del Contratto TI rilascerà un Verbale di Regolare Esecuzione compilando un modulo equipollente a quello dell'Allegato n. 3 alla presente IO. Lo stesso dovrà essere firmato dal Referente di Contratto della IA.

Nel caso esistano già dei documenti di riscontro della IA relativi al lavoro/servizio effettuato (es. note di lavoro) e si ritenga non necessaria la sottoscrizione del verbale di regolare esecuzione da parte della stessa IA oppure nel caso ciò sia chiaramente indicato nell'atto contrattuale, il modulo Allegato n.3 può essere sottoscritto solamente dall'incaricato del collaudo per conto Trenitalia.

Al fine di poter procedere con quanto contrattualmente previsto per l'emissione della EM è necessario acquisire le seguenti dichiarazioni che dovranno essere richieste all'Appaltatore secondo i modelli di cui agli allegati 8 e 9 alla presente IO (o altri equipollenti), "Modello elenco nominativi lavoratori e rispetto trattamento economico e normativo" e "Adempimenti da parte degli appaltatori degli obblighi contributivi e retributivi":

- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori, attestante l'elenco nominativo dei lavoratori impiegati rispettivamente dall'Appaltatore e dai subappaltatori medesimi (ivi compresi quelli operanti in regime di distacco) nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, riferite al periodo di riferimento;
- Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 dall'Appaltatore e dagli eventuali subappaltatori attestante il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale (ed eventuali accordi integrativi) in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto.

11 RAPPORTO DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione dei fornitori sono almeno i seguenti:

- NC da sorveglianza.
- NC da audit.
- Rapporto di valutazione (solo per Sicurezza di Esercizio). Nei casi di rapporti con valutazioni negative, evidenziare tali criticità alla SIGSQR.
- Rispetto dei valori definiti per gli indicatori individuati inizialmente (meglio se precursori di eventi pericolosi).

Con periodicità semestrale, in occasione del 2° e del 4° Ciclo di Miglioramento (ai sensi della COCS n.18/DT r.v.), il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, con il supporto di IdP e su sollecito del SGSE di Base, predisporrà quindi il "Rapporto di valutazione Territoriale" (Allegato n. 6 alla presente IO).

I rapporti di valutazione sono allegati al Verbale del Ciclo di Miglioramento.

12 INDICATORI DI PROCESSO

Gli indicatori relativi alla gestione degli appalti vengono sistematicamente inseriti all'interno del Piano della Qualità, dell'Ambiente, della Salute e Sicurezza sul Lavoro dell'UP Direzione Regionale Sicilia (All. 10 CO n. 505/AD r.v.) ed analizzati trimestralmente. A tal riguardo si riportano a seguire gli indicatori di processo a suo tempo previsti come obiettivo per l'anno 2023:

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.:	DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.:	1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.:	20/03/2024
			Pagina: 24 di 25	

1	N° RDA per rinnovi non previsti	0	Direzione/Manutenzione e Pulizie/Produzione	Acquisti Territoriale	numero	Buyer DR Sicilia
2	N° casi di mancato rispetto da parte delle strutture di acquisto della tempistica indicata dal GANTT di cui all'allegato 13 della CO n. 486 DACQ r.v. e paragr. 6 IO 69 r.v.	0	Direzione/Manutenzione e Pulizie/Produzione	Acquisti Territoriale	numero	Buyer DR Sicilia
3	N° casi di inoltro da parte del DEC/struttura richiedente alle strutture di acquisto della RdA completa della documentazione tecnica propedeutica all'avvio delle attività negoziali fuori dal tempo massimo per il rispetto del GANTT di cui all'allegato 13 della CO n. 486 DACQ r.v. e paragr. 6 IO 69 r.v.	0	Direzione/Manutenzione e Pulizie/Produzione	Acquisti Territoriale	numero	Buyer DR Sicilia
4	N° casi di esigenze avanzate non pianificate "extrafp"	4	Direzione/Manutenzione e Pulizie/Produzione	Acquisti Territoriale	numero	Buyer DR Sicilia
5	N° casi di ricorso a singoli affidamenti della stessa natura, ove questi siano oggettivamente pianificabili ed inseriti in un'unica gara	0	Direzione/Manutenzione e Pulizie/Produzione	Acquisti Territoriale	numero	Buyer DR Sicilia

13 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.	Norme in materia ambientale – Testo unico ambientale
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	Norme in materia di Salute e Sicurezza dei lavoratori – Testo unico sulla Sicurezza dei lavoratori
D. Lgs. n. 36/2023	Codice degli appalti pubblici
UNI EN ISO 9000:2015	Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e Terminologia
UNI EN ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti
UNI EN ISO 45001:2018	Sistemi di gestione per la SSL
UNI EN ISO 14001:2015	Sistemi di gestione ambientale
UNI ISO 10005:2019	Sistemi di Gestione per la qualità, linee guida per i piani della qualità (ISO 2018)
CO n.515/DT r.v.	“Procedura gestione degli Audit e dell’Albo delle risorse qualificate alla conduzione degli Audit attinenti al Sistema Integrato Gestione Sicurezze e Qualità (SIGSQ)”
COCS n.30/DT r.v.	Affidamento a soggetti esterni di servizi di manutenzione dei veicoli e degli organi di sicurezza
COCS n.51/DT r.v.	Rapporti di interfaccia relativi alla Sicurezza di Esercizio tra Trenitalia e Soggetti Esterni
DOCS n.30/DT r.v.	Disposizione Operativa per la gestione delle modifiche operative a responsabilità Territoriale/di Prodotto

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE Divisione Business Regionale e Sviluppo Intermodale Direzione Regionale Sicilia	ISTRUZIONE OPERATIVA		Codice doc.: DBRSI/DRSLIO.69
			Rev.: 1
	GESTIONE APPALTI PRESSO GLI IMPIANTI E LE SEDI DELLA DR SICILIA		Data Rev.: 20/03/2024
			Pagina: 25 di 25

CO n.353/AD r.v.	Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'esecuzione di prestazioni regolate da contratti d'appalto e d'opera in Trenitalia
DOP n.2 r.v.	Modello di riferimento adottato da Trenitalia per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e per la gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale
CO n.305/AD r.v.	Procedura acquisti
CO n.334/DT r.v.	Istruzione Operativa Sorveglianza Fornitura
CO n.408/DACQ r.v.	Procedura Gestione Attività Negoziale
CO n.534/DRUO r.v.	Procedura Applicazione della clausola di non gradimento prevista dai contratti di appalto da eseguirsi presso gli impianti di Trenitalia
Specificità Qualità SQ/E/01.01 di giugno 2008	Requisiti dei Piani della Qualità per la fornitura di Prodotti e Servizi a Trenitalia

14 ELENCO ALLEGATI

- ALLEGATO 1(a, b, c, d, e, f): Modello Capitolato Tecnico
- ALLEGATO 2: Verbale di Consegna, Sospensione e Ripresa Lavori/Servizi
- ALLEGATO 2 a: Modulo Valutazione Tecnico Professionale
- ALLEGATO 3: Modello di Certificato regolare esecuzione (forniture e servizi)
- ALLEGATO 4: Modello di Procedura Interfaccia
- ALLEGATO 5: Format Elenco Imprese Appaltatrici
- ALLEGATO 6: Rapporto Valutazione Territoriale Fornitori
- ALLEGATO 7: Template Audit 2 parte al fornitore
- ALLEGATO 7a: check list_IO05 SIGSQE R
- ALLEGATO 8: Modello elenco nominativi lavoratori e rispetto trattamento economico e normativo
- ALLEGATO 9: Adempimenti da parte degli appaltatori degli obblighi contributivi e retributivi
- ALLEGATO 10: Specifica Qualità SQE01.01 di giugno 2008